



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

- Giuseppe Ondeì - Presidente rel.
- Massimo Meroni- Consigliere
- Caterina Apostoliti- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. r.g. 2362/2021** promossa in grado d'appello

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in VIA MONTE DI PIETA', 15 20124 MILANO presso *Organizzazione_1* e difesa dagli avv.ti *Parte_2* , del foro di Torino e LAURA MARIA ARNOLETTI, del foro di Milano, che la rappresentano e difendono come da procura allegata telematicamente.

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), nella persona del legale rappresentante *CP_2* (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliata in VIA DEGLI OMENONI, 2 20124 MILANO presso lo studio degli avv.ti ALFREDO CRACA e GIULIO TOMMASO GOMITONI, entrambi del foro di Milano, che la rappresentano e difendono come da procura allegata telematicamente.

APPELLATA

OGGETTO: revoca di deleghe gestorie



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

*

Conclusioni delle parti

Per Parte_1 :

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa "B", n. 4240/2021, emessa in data 8 marzo 2021 e pubblicata in data 19 maggio 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3670/2018, notificata in data 30 giugno 2021, così giudicare nel merito

accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, come fatti valere dalla sopra nominata Consigliera di Amministrazione, l'assenza di giusta causa di revoca delle deleghe gestorie precedentemente conferite alla stessa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Controparte_1 del 26 maggio 2017,

b1. annullare e/o comunque dichiarare invalida, nulla e/o priva di effetto, per difformità rispetto alla legge, la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Controparte_1 del 26 settembre 2017, punto n. 1; b2.

condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sopra nominata Consigliera di Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca senza giusta causa delle deleghe gestorie conferite alla stessa,

(i) della somma di euro 67.500 (sessanta sette mila e cinquecento), salvo diversa quantificazione in corso di causa, e

(ii) della ulteriore somma dovuta ai sensi dell'art. 29 dello statuto di Controparte_1 [...] pari ad almeno euro 22.500, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate dal 26 settembre 2017 al pagamento;

b3. condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della sopra nominata Consigliera di Amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla reputazione professionale della stessa, della somma che verrà dimostrata in corso di causa, ovvero in una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.; b4. ordinare a

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2017, punto n. 1, nella parte in cui si afferma la ricorrenza dei presupposti di una giusta causa di revoca delle deleghe gestorie precedentemente conferite alla sopra nominata Consigliera di Amministrazione;

b5. ordinare la pubblicazione del emanando provvedimento, entro le prime 20 pagine, sui quotidiani "CP_3", "Il CP_4 Sera" e "La Repubblica", a cura e spese di Controparte_1

in via istruttoria

ammettersi prova per testimoni come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.

Con il favore delle spese oltre CPA, IVA e accessori di legge.

Per Controparte_1



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie, per tutte le ragioni e le eccezioni indicate e fatte valere in atti, tutte da intendersi qui integralmente ritrascritte e richiamate, previa ogni più opportuna declaratoria:

1. in via principale: rigettare l’appello proposto dalla dott.ssa [Parte_3] nei confronti di [Controparte_1] (e così tutte le conclusioni rassegnate con l’atto di citazione in appello) in quanto infondato e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 4240/2021 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “B”, G.R. dott.ssa Maria Antonietta Ricci, n.r.g. 3670/2018, pubblicata in data 19 maggio 2021;

2. in ogni caso: condannare la dott.ssa [Parte_3] alla rifusione in favore di [Controparte_1] degli onorari, delle competenze e delle spese anche del presente grado di giudizio;

3. in via istruttoria:

3.1. per la denegata ipotesi in cui non si ritenesse già provata anche solo una delle circostanze capitolate, ammettersi prova per testi.”

*

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1. – La decisione oggetto di impugnazione

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4240, pubblicata in data 19.05.2021 ha rigettato il ricorso presentato dalla dott.ssa [Parte_1] condannandola al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.430,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.

1.1 - L’atto di citazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la dott.ssa [Parte_1] ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, [Controparte_1] dolendosi dell’intervenuta revoca delle deleghe gestorie a lei precedentemente concesse, motivata sulla base dell’acquisto di un’autovettura da lei stessa effettuato e ritenuto illegittimo dalla società convenuta. Chiedeva, pertanto, *in primis*, che venisse accertata l’assenza di giusta causa relativamente alla revoca delle predette deleghe, con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 67.500,00 derivante dai compensi e dagli utili non percepiti e a lei spettanti; *in secundis*, che venisse dichiarata nulla o invalida la delibera con la quale è stata disposta la revoca. Ha chiesto, inoltre, che venisse



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

rettificato e pubblicato sui maggiori quotidiani nazionali il verbale del Consiglio d'Amministrazione che afferma la ricorrenza dei presupposti per la revoca.

1.2 – La comparsa di costituzione e risposta

Si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte, perché infondate; in via subordinata la limitazione della condanna al risarcimento del danno ad un indennizzo di € 15.000,00 in virtù del fatto che la dott.ssa Pt_1 avrebbe impiegato non più di 6 mesi ad ottenere un nuovo lavoro, periodo per il quale avrebbe ottenuto solamente € 15.000,00 a titolo di compenso. Quanto agli utili non percepiti, parte convenuta ha chiarito che questi non erano dovuti alla dott.ssa Pt_1 in quanto, ai sensi dell'art.29 dello Statuto, la distribuzione degli stessi è rimessa alla discrezionalità del consiglio di amministrazione (d'ora in avanti c.d.a.).

1.3 – La sentenza del Tribunale di Milano (sentenza del 19 maggio 2021 n. 4240)

Il Tribunale di Milano, rigettata ogni richiesta istruttoria, ha deciso nei termini di seguito esposti.

In merito alla domanda riguardante l'annullamento della delibera, il giudice di prime cure ha affermato che, per giurisprudenza consolidata, è ammessa la revoca *ad nutum* delle deleghe da parte del consiglio d'amministrazione, al pari di quanto concesso *ex lege* all'assemblea in relazione alla revoca della carica di amministratore sicché ha ritenuto di non poter effettuare nessun vaglio riguardante il merito della revoca rigettando, così, la domanda.

Passando, poi, allo scrutinio della domanda di risarcimento dei danni il Tribunale ha preliminarmente valutato l'eventuale sussistenza della giusta causa di revoca delle deleghe, trattandosi di circostanza che, se ritenuta sussistente, esclude la possibilità anche di una tutela risarcitoria. Il Tribunale ha, quindi, precisato che la nozione di giusta causa deve essere rapportata alla natura dell'incarico degli amministratori con deleghe, non potendo, dunque, corrispondere a quella utilizzata nei rapporti tra assemblea e amministratori; conseguentemente, ha ritenuto astrattamente idoneo ad integrare una giusta causa di revoca qualunque comportamento in grado di rompere il peculiare rapporto fiduciario sussistente tra organo delegante e amministratore delegato,



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

purché la condotta di quest'ultimo si ponga realmente in contrasto con la linea d'azione del c.d.a..

Effettuati tali rilievi, il Giudice di prime cure, ha considerato necessario, ai fini della decisione, verificare la sussistenza di un'autorizzazione preventiva all'acquisto del veicolo da parte dell'attrice proveniente dal dott. **CP_2** in quanto Presidente del c.d.a., la cui esistenza certamente avrebbe escluso la rottura del rapporto fiduciario tra le parti.

Il Tribunale, ritenuto gravante su parte attrice l'onere di provare l'esistenza di tale consenso - non potendo chiedersi al convenuto di provare un fatto negativo, quale l'inesistenza della stessa - ha considerato tale onere non soddisfatto, essendosi limitata parte attrice a dimostrare solamente fatti successivi all'acquisto dell'autovettura e non precedenti, dunque, influenti per la decisione della causa in esame.

Ne è derivato il rigetto di ogni domanda attorea con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite alla convenuta.

2. – Il giudizio d'appello

2.1 – L'atto di citazione

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la dott.ssa **Parte_1** ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, di cui ha chiesto l'integrale riforma, affidandosi a cinque motivi di gravame, precisando che, in ogni caso, risulta assolutamente provata l'autorizzazione del dott. **CP_2** in relazione all'acquisto del veicolo in esame (doc.11 fascicolo telematico di parte appellante).

I. Primo motivo: inidoneità delle "ragioni" addotte dalla società ad integrare una "giusta causa" di revoca.

Con il primo motivo d'appello, la dott.ssa **Pt_1**, evidenzia che le circostanze ritenute dalla società come "giusta causa" di revoca, non possono essere considerate tali. In particolare, l'appellante sostiene che, se anche si ammettesse l'illegittimità dell'acquisto da lei effettuato, non sarebbe credibile che ciò sia stato sufficiente a minare il rapporto fiduciario tra le parti.

A tal proposito, la difesa lamenta la totale assenza di motivazione da parte del giudice di prime cure, il quale, sebbene abbia correttamente individuato i principi di diritto inerenti



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

al concetto di giusta causa, non ha, poi, in alcun modo individuato elementi idonei ad integrare tale concetto, limitandosi a porre l'attenzione sulla presenza o meno di un'autorizzazione all'acquisto dell'autovettura senza tenere conto che la stessa per circa trent'anni aveva svolto le funzioni di dirigente della società.

II. Secondo motivo: la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri vicari.

Con la seconda doglianza, parte appellante rileva che, quand'anche si ritenesse sussistente una "giusta causa", questa potrebbe rinvenirsi solamente nella mancata autorizzazione all'acquisto da parte del dott. CP_2 tuttavia, tale benestare, non era necessario. Nella deliberazione con cui sono state revocate le deleghe, infatti, si legge che i poteri vicari di firma della dott.ssa Pt_1 potevano essere esercitati in caso di necessità e in assenza del Presidente del c.d.a., condizioni, a parere della difesa, entrambe sussistenti nel caso di specie. Dunque, in presenza di tali presupposti, la dott.ssa Pt_1 non avrebbe dovuto attendere l'autorizzazione del dott. CP_2

III. Terzo motivo: illegittimità del mancato consenso all'acquisto.

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, prendendo in considerazione l'ipotesi che la dott.ssa Pt_1 dovesse necessariamente richiedere e aspettare l'autorizzazione del dott. CP_2 per acquistare l'automobile, ha rilevato che, in tal caso, il *pactum fiduciae* potrebbe venir meno solo nell'ipotesi in cui l'autorizzazione fosse negata legittimamente. Tuttavia, nel caso di specie, il presunto diniego del dott. CP_2 sarebbe da qualificarsi come assolutamente illegittimo, in quanto manifestamente arbitrario e contrario alle linee d'azione condivise da tutto l'organo amministratore.

IV. Quarto motivo: sull'erronea ripartizione dell'onere della prova

Con il quarto motivo d'appello la dott.ssa Pt_1 contesta l'inversione dell'onere probatorio effettuata dal giudice di prime cure segnalando che la negatività di un fatto non é sufficiente ad invertire automaticamente l'onere della prova, qualora tale risultato non sia, nel caso concreto, coerente con il principio di vicinanza e disponibilità dei mezzi di prova. In ogni caso parte appellante ritiene che il fatto da provare nell'odierno procedimento, non sia realmente un fatto negativo, bensì un fatto positivo consistente in una dichiarazione di dissenso e, in quanto tale, assolutamente provabile da parte



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

dell'appellato: onere, però, non assolto nel caso in esame, difettando la prova del dissenso del dott. *CP_2* e dunque della giusta causa di revoca.

V. Quinto motivo: sull'erronea valutazione del materiale probatorio.

Con l'ultima doglianza, l'appellante contesta la valutazione del materiale probatorio effettuata dal primo giudice, evidenziando, in particolare, che non è possibile ritenere insussistente la prova relativa all'assenza di giusta causa.

In particolare, la difesa censura la sentenza impugnata laddove ritiene irrilevanti i fatti provati dalla dott.ssa *Pt_1* poiché successivi all'assenso del dott. *CP_2*. Al contrario, sostiene l'appellante, l'art. 2729 c.c. permette che un fatto venga provato anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti riguardanti circostanze successive allo stesso. Il difensore, dunque, ritiene che sia stata ampiamente fornita la prova, tramite le allegazioni effettuate, di molteplici avvenimenti che, sebbene non antecedenti all'acquisto, dimostrano la pretestuosità della revoca.

2.2 – La comparsa di costituzione e risposta

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, *Controparte_1*

[...] ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Prima di enunciare le proprie difese rispetto ai motivi addotti della controparte, l'appellata ha chiarito che sussiste giusta causa di revoca poiché la dott.ssa *Pt_1* ha acquistato un'autovettura nonostante il Presidente del c.d.a. avesse espressamente riferito di essere contrario all'acquisto; inoltre, secondo l'appellata tale condotta è stata posta in essere in assenza dei presupposti per l'esercizio delle deleghe a lei conferite e senza interpellare il c.d.a., nonostante l'appellante vertesse in una situazione di conflitto di interessi, essendo il veicolo da acquistare a lei destinato. Siffatte circostanze, a parere della *Controparte_1* sono sufficienti a rompere il rapporto fiduciario che intercorre tra organo delegato e consiglio d'amministrazione.

Svolta tale introduzione, l'appellata si è concentrata sulla contestazione dei singoli motivi d'appello.

I. Sul primo motivo: la sussistenza della giusta causa di revoca.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

L'appellata ribadisce che la giusta causa di revoca, come già affermato dal Tribunale, sussiste per il semplice fatto che la dott.ssa *Pt_1* ha volontariamente ignorato il dissenso del dott. *CP_2* relativo all'acquisto dell'automobile.

Inoltre, la difesa afferma che, sulla base degli atti prodotti, è possibile ritenere provate – e sufficienti a integrare ragionevole motivo di revoca - tutte le ragioni indicate in premessa.

II. Sul secondo motivo: l'assenza dei presupposti all'attivazione dei poteri vicari.

In relazione al secondo motivo, l'appellata afferma che se anche si ritenesse, come sostenuto da controparte, che l'autorizzazione del dott. *CP_2* non fosse necessaria, comunque si dovrebbe confermare la sentenza impugnata, in quanto la dott.ssa *Pt_1* ha agito in assenza dei presupposti per l'esercizio delle proprie deleghe.

Inoltre, la *Controparte_1* sostiene che, se anche si ritenessero sussistenti i suddetti presupposti, l'esistenza di un espresso dissenso da parte del Presidente del c.d.a., titolare dei poteri di firma, avrebbe dovuto comunque paralizzare l'azione della dott.ssa *Pt_1*, la quale, non seguendo tale precetto, ha irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario tra lei e l'organo delegante.

III. Sul terzo motivo d'appello: la legittimità della mancata autorizzazione all'acquisto da parte del dott. *CP_2*.

Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellato afferma che, anche laddove si volesse ritenere illegittimo il dissenso espresso dal dott. *CP_2* non sarebbe possibile sostenere che ciò avrebbe impedito la rottura del *pactum fiduciae*, in quanto è ragionevole pensare che l'organo delegante si aspetti, comunque, che siano seguite le indicazioni conferite.

Nonostante quanto appena affermato, la difesa ribadisce che il dissenso espresso era assolutamente conforme alla *policy* aziendale riguardante il tetto massimo d'acquisto.

Pertanto, deve essere considerato legittimo il dissenso espresso dal dott. *CP_2*.

IV. Sul quarto motivo: la ripartizione dell'onere della prova circa il fatto della mancata autorizzazione del *CP_2* all'acquisto.

In merito al quarto motivo, l'appellata, ribadisce l'irrelevanza dello stesso, perché, come le due doglianze precedenti, riguarda solamente una delle molteplici ragioni costituenti giusta causa di revoca, ossia l'assenza di autorizzazione. Nonostante tale rilievo, la



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

difesa, sostiene che l'assenza di autorizzazione è da ritenersi assolutamente provata; pertanto, se anche si invertisse l'onere probatorio imposto dal primo giudice, l'esito del giudizio non cambierebbe.

Effettuati tali rilievi preliminari, l'appellante conferma la propria adesione alla ripartizione del rischio della mancata prova effettuata dal Tribunale.

V. Sul quinto motivo: la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale.

In relazione all'ultimo motivo, la società appellata afferma che, in virtù degli elementi probatori acquisiti, non si può assolutamente ritenere provato - come sostiene, invece, parte appellante - il consenso all'acquisto del dott. **CP_2**

Al contrario, l'appellata considera certamente provate, tramite le allegazioni effettuate, alcune circostanze idonee a dimostrare l'assoluta contrarietà del Presidente del c.d.a. al contratto stipulato dalla dott.ssa **Pt_1**.

3. Lo svolgimento del processo

Le parti hanno presentato le proprie conclusioni al termine dell'udienza svoltasi il giorno 22 dicembre 2021, data in cui la Corte ha trattenuto la causa in decisione. Sono state presentate nel rispetto dei termini, da entrambe le parti, solo le comparse conclusionali.

4. La decisione della Corte d'Appello di Milano

L'appello va rigettato per i motivi che si vanno ad esporre.

5. Le questioni controverse

Le questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono le seguenti:

5.1 - l'annullamento della delibera di revoca delle deleghe;

5.2 - la ripartizione dell'onere della prova;

5.3 - la sussistenza di una giusta causa di revoca.

5.1 La prima questione: l'annullamento della delibera di revoca delle deleghe.

Prima di decidere la presente questione, è doveroso premettere l'inesistenza di una normativa specifica riguardante le revoche stabilite dal c.d.a. rispetto agli incarichi conferiti ai membri dello stesso; pertanto, è necessario applicare in via analogica la disciplina relativa ai rapporti tra assemblea dei soci e organo di gestione.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

Applicando, quindi, in via analogica l'art. 2383 comma 3 c.c., si deve affermare l'impossibilità per il giudice di annullare delibere come quella in esame; infatti, stante anche la peculiare natura fiduciaria dell'incarico conferito, questo può essere revocato *ad nutum* (Cass. Civ. n. 4954 del 2020).

Peraltro, nonostante la dott.ssa Pt_1 abbia riproposto nelle proprie conclusioni la domanda di annullamento della delibera, tale ragionamento, già sviluppato dal giudice di prime cure, non è stato oggetto di alcuna argomentazione contraria da parte dell'appellante.

Pertanto deve rigettarsi la richiesta di parte appellante di annullamento della delibera impugnata.

5.2 La seconda questione: la ripartizione dell'onere della prova.

La Suprema Corte - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art., 2383 c.c. – ritiene, tuttavia, possibile che l'amministratore che si è visto revocare le proprie deleghe possa richiedere il conseguente risarcimento dei danni patiti, salvo che tale revoca non si dimostri sorretta da giusta causa (Cass. Civ. n. 4954 del 2020).

Per decidere la domanda di risarcimento del danno è preliminare risolvere la questione posta dall'appellante con il quarto motivo d'appello, ossia quella riguardante l'onere della prova.

Data l'evidenza del danno subito dalla dott.ssa Pt_1 in seguito alla revoca delle deleghe a lei affidate, consistente nel mancato percepimento dei relativi compensi, spetta alla società appellata, ai sensi dell'art.2697 c.c., provare fatti estintivi dei diritti vantati da controparte; quindi, nel caso di specie, è necessario che quest'ultima provi la giusta causa sottesa alla revoca.

Si deve, poi, rilevare che, tra i motivi dedotti dalla società appellata quale fatto estintivo, non vi è un fatto negativo, cioè la mancanza di autorizzazione, bensì l'esistenza di un espresso dissenso in merito all'acquisto dell'autovettura, come si legge anche nella relazione del Presidente al c.d.a. in sede di revoca delle deleghe; si tratta, dunque, di un fatto positivo di segno negativo, proprio come affermato dall'appellante. Pertanto, non appare corretta l'inversione dell'onere della prova effettuata dal primo Giudice e motivata sulla base dell'impossibilità di provare fatti negativi.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

Alla luce di quanto appena espresso, si deve evidenziare come il Tribunale abbia erroneamente invertito l'onere della prova, il quale deve interamente ricadere sulla società appellata. E seguendo tale principio si passa ora ad affrontare la questione posta dal primo, secondo, terzo e quinto motivo d'appello, ossia quella della sussistenza della giusta causa di revoca delle deleghe.

5.3. La terza questione: la sussistenza di una giusta causa di revoca

Ai fini di decidere della presente questione, si deve confermare la correttezza del principio di diritto espresso dal primo giudice in merito alla nozione di giusta causa, la quale, nei casi di revoca di deleghe gestorie, può individuarsi in qualunque fatto in grado di rompere il rapporto fiduciario tra delegato e organo delegante (**Cass. Civ. n.18182 del 2019**).

Chiarita, dunque, la corretta ripartizione dell'onere della prova e ribadito il concetto di giusta causa, bisogna richiamare quali sono le ragioni che, secondo la *Controparte_1*

[...] sorreggono la revoca nel caso di specie e che, quindi, devono essere provate in giudizio. Nella relazione del Presidente al c.d.a. in sede di revoca delle deleghe e nella comparsa di costituzione in appello, vengono allegate quali ragioni giustificative della revoca l'espresso dissenso del Presidente del c.d.a. in relazione all'acquisto dell'autovettura e l'utilizzo dei poteri vicari di firma nonostante l'assenza dei presupposti necessari all'attivazione degli stessi. Nelle proprie difese in giudizio, inoltre, l'appellato evidenzia la mancata attuazione di adeguati flussi informativi ai sensi del 2391 c.c. a fronte di un acquisto effettuato in conflitto di interessi. Tale motivazione, tuttavia, non può essere presa in considerazione, in quanto enunciata per la prima volta in giudizio e non in sede di revoca, momento in cui, secondo giurisprudenza consolidata, devono essere espresse tutte le ragioni sottese alla stessa, senza che possano essere integrate successivamente (**Cass. civ. n. 21495 del 2020; Cass. civ. n. 2037 del 2018**)

Compito, quindi, della Corte è decidere se le due ragioni residuanti possano dirsi provate e, allo stesso tempo, sufficienti ad integrare una ragionevole giustificazione della revoca effettuata.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

Quanto al dissenso espresso dal dott. **CP_2** prima dell'acquisto, si può constatare che non vi è alcuna prova a riguardo. E' ampiamente provato solamente un dissenso successivo all'acquisto, il quale, però, non sarebbe sufficiente ad integrare una causa di rottura del *pactum fiduciae* tra organo delegante e soggetto delegato; infatti, tale dissenso, intervenuto successivamente all'acquisto dell'autovettura non ha potuto incidere in alcun modo sulla condotta tenuta dall'odierna appellante. Non si può, quindi, ritenere sussistente la prima ragione sottesa alla giusta causa.

Giova, inoltre, evidenziare che non si può nemmeno ritenere provata, al contrario di quanto sostenuto dalla dott.ssa **Pt_1**, una preventiva autorizzazione all'acquisto da parte del dott. **CP_2** la quale sgombererebbe il campo da ogni dubbio in merito all'assenza di giusta causa. Nemmeno di tale circostanza, infatti, è stata fornita prova sufficiente. Si noti, inoltre, che la semplice vidimazione dell'atto d'acquisto da parte del Presidente del c.d.a., fatto valorizzato in premessa dall'appellante, non è considerabile come consenso, ma come semplice presa d'atto di un contratto ormai già concluso e, quindi, definitivo; in altre parole, il dott. **CP_2** non avrebbe potuto fare altro che vidimare il documento a lui sottoposto, anche se contrario al suo volere, essendosi già conclusa la compravendita in esso ricapitolata nel momento in cui gli è stato presentato.

In considerazione di quanto appena detto, diventa fondamentale verificare la sussistenza dell'altra motivazione posta a sostegno della revoca – cioè l'assenza dei presupposti necessari all'attivazione dei poteri vicari di firma-, della quale, poi, bisognerà valutare l'effettiva idoneità a fondare una giusta causa.

E' necessario, quindi, valutare se l'acquisto effettuato dalla dott.ssa **Pt_1** fosse sorretto dal legittimo utilizzo dei poteri vicari di firma a quest'ultima attribuiti. Tali poteri, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, avevano come proprio presupposto di attivazione, cumulativamente, l'assenza del Presidente del c.d.a. e la sussistenza di una situazione di necessità. Quanto al primo presupposto, questo può dirsi assolutamente integrato: il dott. **CP_2** è stato assente, per sua stessa ammissione, dal 22 aprile, al primo maggio 2017; periodo durante il quale è avvenuto l'acquisto, che è stato, infatti, concluso il 24 aprile 2017. Tuttavia, non può ritenersi sussistente il presupposto dell'urgenza, come dimostrano le seguenti circostanze: la dott.ssa **Pt_1** era già in



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

possesso di un'autovettura funzionante e il preventivo d'acquisto effettuato dalla concessionaria sarebbe scaduto in data 11 maggio 2017, dopo il ritorno del dott. CP_2 il quale, quindi, avrebbe potuto provvedere in prima persona, se d'accordo, a completare l'acquisto.

Quanto appena riferito vale, *in primis*, a dimostrare l'infondatezza del secondo motivo d'appello, basato, per l'appunto, sulla sussistenza di tali presupposti e, *in secundis*, a ritenere assorbita la terza doglianza, infatti, anche qualora sia stata illegittimamente negata l'autorizzazione all'acquisto, comunque la dott.ssa Pt_1 non avrebbe potuto procedere allo stesso, non essendo dotata di tale potere.

Verificata l'effettiva esistenza di una delle ragioni sottese alla revoca, si impone la necessità di effettuare un'ulteriore valutazione, ossia quella relativa all'idoneità della stessa ad integrare una giusta causa di revoca. A tal proposito, l'appellante evidenzia, con il primo motivo d'appello, come tale ragione non giustifichi una rottura del *pactum fiducie* tra l'organo delegante e la dott.ssa Pt_1, in particolare, perché quest'ultima ha lavorato per quasi trent'anni per la Controparte_1 tanto da essere stata ritenuta dal precedente Presidente "*intoccabile*". Evidenzia, inoltre, come l'auto acquistata non esorbiti - o comunque esorbiti in maniera minimale - il tetto massimo d'acquisto previsto dalla *policy* aziendale. Infine, ritiene che tali ragioni possano dirsi pretestuose, come dimostrerebbe il fatto che la revoca delle deleghe è stata disposta solo 5 mesi dopo l'acquisto.

Riguardo a quest'ultima circostanza, si deve rilevare che la revoca sia intervenuta solo dopo mesi per le seguenti ragioni: da un lato, il dott. CP_2 è venuto a conoscenza dell'acquisto soltanto nel mese di luglio e non vi è prova di comunicazioni antecedenti a tale data; dall'altro lato, la revoca doveva avvenire tramite deliberazione del c.d.a., la cui convocazione è periodica e richiede del tempo; dunque, si è dovuto attendere il primo c.d.a. utile, il quale si è tenuto a settembre, dato anche il periodo feriale successivo alla comunicazione dell'acquisto, intervenuta nel mese di luglio. Quanto, invece, al tetto di spesa, poco conta se questo non è stato realmente sforato, in quanto, comunque, la dott.ssa Pt_1 non era legittimamente dotata di poteri di firma al momento dell'acquisto; pertanto, è il semplice fatto di aver effettuato l'acquisto a ledere il



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

rapporto fiduciario tra le parti. L'unica osservazione realmente rilevante sembra essere quella riguardante la carriera della dott.ssa *Pt_1* all'interno della società. Tuttavia, sebbene idonea a prospettare un rafforzato rapporto fiduciario tra l'appellato e l'appellante, non si può negare che, un uso improprio dei poteri assegnati possa guastare anche la fiducia istauratasi nel corso degli anni. Non si può, infatti, accettare che non vengano rispettati i ruoli e gli incarichi all'interno di una società, a maggior ragione quando si tratta di incarichi di vertice, i quali sono caratterizzati da un'ampia componente fiduciaria che deve essere quanto più possibile preservata e tutelata.

Deve, dunque, ritenersi sussistente una giusta causa di revoca.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto appena esposto la sentenza di primo grado va confermata con rigetto dell'appello proposto e condanna della dott.ssa *Parte_1* al pagamento delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in € 9.515,00 (di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva e € 4.860,00 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Per Questi Motivi

La Corte d'appello di Milano, definitivamente decidendo la causa di appello n. r.g. 2362/2021 promossa da *Parte_1* contro *Controparte_1* avverso la sentenza n. 4240 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.05.2021, così dispone:

- i. **rigetta** l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- ii. **condanna** la dott.ssa *Parte_1* al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquida in € 9.515,00 oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- iii. **dichiara** che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co.1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano, il giorno 22 marzo 2022.

Il Presidente est.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Prima Civile -
Proc Civ. R.G. N.2362/2021

Giuseppe Ondei